

Организация государственной власти в субъектах РФ

1. Правовые основы организации системы органов государственной власти в субъектах РФ

Главной правовой основой является Конституция РФ 1993 года. В ней прямо закреплено, что субъекты РФ самостоятельно устанавливают систему своих органов государственной власти в соответствии с основами конституционного строя и общими принципами, установленными федеральным законом (ст. 77). Также важны ст. 5 о принципах федерализма и ст. 72, относящая установление общих принципов организации органов государственной власти субъектов к совместному ведению РФ и субъектов.

Основным федеральным законом в этой сфере является ФЗ № 414-ФЗ от 21 декабря 2021 г. «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Он пришёл на смену ФЗ № 184-ФЗ 1999 года и сегодня является главным актом, регулирующим данную область.

Помимо этого, применяются: ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. об основных гарантиях избирательных прав, ФЗ № 6-ФЗ от 07.02.2011 г. о контрольно-счётных органах, а также конституции (уставы) самих субъектов РФ и принятые на их основе региональные законы.

2. Структура системы органов государственной власти субъектов РФ

По статье 2 ФЗ № 414-ФЗ систему органов государственной власти субъекта составляют: законодательный орган, высшее должностное лицо, высший исполнительный орган, а также иные органы государственной власти, образуемые по конституции (уставу) субъекта. К последним относятся счётная (контрольно-счётная) палата, избирательная комиссия субъекта, отраслевые органы исполнительной власти (министерства, комитеты и т.п.).

Принципиально важно, что система строится на основе разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, при самостоятельности каждой из ветвей в своей сфере. Судебная власть в субъектах представлена мировыми судьями и ранее — конституционными (уставными) судами (последние упразднены в 2023 г.).

3. Статус, наименования, порядок формирования, срок полномочий и численность депутатов законодательного органа

Законодательный орган является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти субъекта РФ. Его наименование определяется конституцией (уставом) субъекта с учётом региональных традиций. Например, в Москве — Московская городская Дума, в Татарстане — Государственный Совет, в Краснодарском крае — Законодательное Собрание, в Дагестане — Народное Собрание.

Депутаты избираются гражданами на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Не менее 25% депутатов должны избираться по единому избирательному округу (пропорциональная система, партийные списки), остальные — по одномандатным округам. Срок полномочий не может превышать пяти лет.

Численность депутатов зависит от числа избирателей в субъекте: при численности до 500 тыс. — не менее 15 депутатов, от 500 тыс. до 1 млн — не менее 25, от 1 до 2 млн — не менее 35, от 2 до 4 млн — не менее 45, свыше 4 млн — не менее 50. Конкретное число закрепляется конституцией (уставом) субъекта.

4.1. Законом субъекта РФ принимаются следующие вопросы

Статья 8 ФЗ № 414-ФЗ относит к исключительному регулированию законом субъекта: конституцию (устав) субъекта и поправки к ней; бюджет субъекта и отчёт о его исполнении; программы социально-экономического развития; региональные налоги и сборы; порядок проведения выборов в законодательный орган; административно-территориальное устройство субъекта; систему исполнительных органов государственной власти субъекта; иные вопросы, отнесённые к ведению субъекта.

4.2. Постановлением законодательного органа принимаются следующие вопросы

Постановлением законодательного органа субъекта РФ оформляются: принятие и изменение регламента; назначение и освобождение от должности лиц в соответствии с уставом субъекта; назначение даты выборов в законодательный орган и даты голосования по отзыву высшего должностного лица; выражение недоверия (доверия) высшему должностному лицу; утверждение соглашения об изменении границ субъектов РФ; назначение уполномоченного по правам человека; иные решения, не требующие законодательной формы.

5. Право законодательной инициативы в законодательном органе субъекта РФ

Согласно ст. 9 ФЗ № 414-ФЗ, правом законодательной инициативы обладают: депутаты законодательного органа, высшее должностное лицо субъекта, представительные органы местного самоуправления, действующие на территории субъекта. Конституцией (уставом) субъекта это право может быть предоставлено также прокурору субъекта, уполномоченному по правам человека, избирательной комиссии и счётной палате субъекта (по вопросам своего ведения), депутатским фракциям и иным органам.

6. Случаи и процедура досрочного прекращения полномочий законодательного органа

Полномочия законодательного органа могут быть прекращены досрочно в трёх основных случаях: по решению самого органа (самороспуск), по решению высшего должностного лица субъекта и по решению Президента РФ (ропуск федеральным законом).

Высшее должностное лицо вправе распустить законодательный орган, если тот принял акт, противоречащий Конституции РФ или федеральным законам, что подтверждено судом, и не устранил нарушение в течение 6 месяцев.

Президент РФ может инициировать роспуск через принятие федерального закона. Процедура: сначала выносится предупреждение законодательному органу; если в течение 3 месяцев нарушение не устранено — Президент вносит в Государственную Думу проект закона о роспуске. После вступления федерального закона в силу полномочия органа прекращаются, а в течение 60 дней назначаются внеочередные выборы.

7. Порядок избрания высшего должностного лица субъекта РФ

Высшее должностное лицо субъекта избирается сроком не более 5 лет и не может занимать эту должность более двух сроков.

Основной способ — прямые всенародные выборы. Кандидат должен набрать более 50% голосов. При этом применяется муниципальный фильтр: кандидат обязан собрать подписи от 5 до 10% депутатов представительных органов и глав муниципальных районов и городских округов субъекта. К кандидату предъявляются следующие требования: гражданство РФ (без иностранного гражданства), возраст не менее 30 лет, постоянное проживание на территории России, отсутствие неснятой судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В ряде субъектов конституцией (уставом) может быть предусмотрено избрание высшего должностного лица законодательным органом субъекта по кандидатурам, представленным Президентом РФ.

8. Полномочия высшего должностного лица субъекта РФ

Статья 21 ФЗ № 414-ФЗ устанавливает следующие полномочия: представлять субъект РФ в отношениях с органами власти и при осуществлении внешнеэкономических связей; подписывать либо отклонять (право вето) законы, принятые законодательным органом субъекта; формировать высший исполнительный орган и назначать руководителей органов исполнительной власти субъекта; представлять на утверждение законодательного органа проект бюджета и программы развития субъекта.

Также высшее должностное лицо обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов субъекта с федеральными органами, вправе требовать созыва внеочередного заседания законодательного органа, издаёт указы (постановления) и распоряжения, обязательные к исполнению на всей территории субъекта.

9. Случаи и порядок досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица

Полномочия высшего должностного лица прекращаются досрочно в следующих случаях: добровольная отставка; отрешение от должности Президентом РФ (в том числе в связи с утратой доверия, несоблюдением антикоррупционных требований, ненадлежащим исполнением обязанностей); отзыв избирателями; вступление в силу обвинительного приговора суда; признание судом недееспособным или безвестно отсутствующим; выход из гражданства РФ или приобретение иностранного гражданства; смерть.

При отрешении Президент РФ издаёт соответствующий указ и одновременно назначает временно исполняющего обязанности. При отзыве избирателями инициативная группа собирает подписи (не менее 25% от числа избирателей), после чего законодательный орган назначает голосование. Лицо считается отозванным, если за отзыв проголосовало более половины избирателей субъекта.

10. Порядок утверждения структуры исполнительных органов государственной власти субъекта РФ

Структуру исполнительных органов государственной власти субъекта определяет высшее должностное лицо субъекта РФ. Она утверждается законодательным органом субъекта по представлению высшего должностного лица. Перечень конкретных органов (министерств, департаментов, комитетов, агентств и т.д.) закрепляется законом субъекта РФ либо указом высшего должностного лица в соответствии с конституцией (уставом) субъекта.

11. Случаи назначения временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта РФ

Временно исполняющий обязанности назначается при: досрочном прекращении полномочий высшего должностного лица по любому основанию; временном отстранении от должности в связи с предъявлением обвинения в тяжком преступлении; временной невозможности исполнять обязанности (болезнь, отпуск, командировка). Назначение осуществляется Президентом РФ (в случае досрочного прекращения или отстранения) либо самим высшим должностным лицом в иных ситуациях.

В период своих полномочий временно исполняющий обязанности не вправе распускать законодательный орган субъекта и вносить предложения об изменении конституции (устава) субъекта.

12. Наименование, срок полномочий и порядок формирования высшего исполнительного органа субъекта РФ

Наименование высшего исполнительного органа устанавливается конституцией (уставом) субъекта. Чаще всего это Правительство, Администрация, Кабинет Министров или Совет Министров.

Высший исполнительный орган действует на протяжении всего срока полномочий высшего должностного лица субъекта (то есть не более 5 лет). Перед вновь вступившим в должность высшим должностным лицом он слагает полномочия.

Орган формируется высшим должностным лицом субъекта: оно назначает председателя (если эту роль выполняет не само), заместителей, министров и других руководителей. Часть назначений может осуществляться с согласия законодательного органа субъекта, если это предусмотрено конституцией (уставом).

13. Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ

К полномочиям высшего исполнительного органа относятся: разработка и реализация мер по социально-экономическому развитию субъекта; разработка проекта бюджета субъекта и обеспечение его исполнения; управление и распоряжение имуществом субъекта РФ; обеспечение исполнения федеральных законов, актов Президента и Правительства РФ на территории субъекта.

Кроме того, высший исполнительный орган осуществляет меры по реализации и защите прав и свобод граждан, охране общественного порядка, заключает соглашения с федеральными органами

исполнительной власти, формирует иные органы исполнительной власти субъекта, проводит единую государственную политику в сферах финансов, образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и экологии.

14. Статус, состав, структура, порядок формирования и полномочия счётной палаты субъекта РФ (ФЗ № 6-ФЗ от 07.02.2011 г.)

Контрольно-счётный орган субъекта РФ (счётная палата) является постоянно действующим высшим органом внешнего государственного финансового контроля субъекта РФ, обладает организационной и функциональной независимостью, осуществляет деятельность самостоятельно.

В его состав входят председатель, заместитель (заместители) председателя, аудиторы и аппарат. Структура и штатная численность устанавливаются законом субъекта РФ. Председатель, заместитель и аудиторы назначаются законодательным органом субъекта сроком на 6 лет, возможно повторное назначение.

К полномочиям относятся: контроль за исполнением бюджета субъекта и бюджетов государственных внебюджетных фондов; экспертиза проектов законов о бюджете; внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета; контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета и государственного имущества; анализ и мониторинг бюджетного процесса. По итогам проверок орган вправе направлять представления и предписания проверяемым организациям.

15. Статус, порядок формирования и полномочия избирательной комиссии субъекта РФ (ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 г.)

Избирательная комиссия субъекта РФ является государственным органом субъекта, не входящим в систему органов государственной власти. Она действует на постоянной основе, является юридическим лицом и организует проведение выборов и референдумов.

Формируется на паритетной основе: по половине состава назначает законодательный орган субъекта, по половине — высшее должностное лицо субъекта. Численность членов с правом решающего голоса составляет от 10 до 14 человек. Срок полномочий — 5 лет. Не менее 2 членов назначаются по предложению ЦИК РФ. Предложения вносятся политическими партиями и иными общественными объединениями. Председатель, заместитель и секретарь избираются тайным голосованием из состава комиссии.

Полномочия: контроль за соблюдением избирательных прав граждан на территории субъекта; организация и проведение выборов в органы государственной власти субъекта и региональных референдумов; издание нормативных актов по вопросам применения избирательного законодательства; рассмотрение жалоб на решения и действия нижестоящих комиссий; обеспечение внедрения средств автоматизации избирательного процесса.

16. Кто вправе приостановить действие акта высшего должностного лица субъекта РФ и актов органов исполнительной власти субъекта РФ

Согласно ст. 29 ФЗ № 414-ФЗ и ст. 115 Конституции РФ, правом приостановить действие актов высшего должностного лица и органов исполнительной власти субъекта наделён Президент Российской Федерации. Основанием служит противоречие таких актов Конституции РФ, федеральным законам, международным обязательствам России либо нарушение прав и свобод граждан. Приостановление действует до вынесения решения соответствующим судом, о чём Президент уведомляет Конституционный Суд РФ.

Прокурор вправе принести протест на незаконный акт, однако самостоятельно приостановить его не может — только обратиться в суд. Таким образом, именно Президент РФ наделён исключительным полномочием именно приостанавливать, а не только оспаривать такие акты.

17. Структура системы органов исполнительной власти города Москвы

Систему органов исполнительной власти Москвы возглавляет Правительство Москвы как высший исполнительный орган. Во главе Правительства стоит Мэр Москвы — высшее должностное лицо города. В состав Правительства входят вице-мэры (заместители Мэра), руководитель Аппарата Мэра и Правительства, а также министры.

Систему отраслевых и функциональных органов образуют департаменты (финансов, образования и науки, здравоохранения, строительства, городского имущества, транспорта, труда и социальной защиты, культуры, ЖКХ и др.), комитеты (по архитектуре и градостроительству — Москомархитектура, государственного строительного надзора и др.), главные управления (Главное контрольное управление), инспекции (Государственная жилищная инспекция) и управления.

Территориальными органами исполнительной власти являются 12 префектур административных округов и 125 управ районов.

18. Иные органы государственной власти города Москвы помимо Московской городской Думы и Правительства Москвы

Помимо Московской городской Думы (законодательный орган) и Правительства Москвы (высший исполнительный орган), в городе Москве функционируют следующие органы и институты:

Мэр Москвы — высшее должностное лицо субъекта, по Уставу Москвы рассматривается как самостоятельный орган государственной власти.

Контрольно-счётная палата Москвы — высший орган внешнего государственного финансового контроля города, образована Московской городской Думой.

Московская городская избирательная комиссия — организует подготовку и проведение выборов и референдумов на территории города.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве, Уполномоченный по правам ребёнка и Уполномоченный по защите прав предпринимателей — самостоятельные государственные правозащитные институты субъекта РФ.

Мировые судьи города Москвы — назначаются Московской городской Думой, относятся к судебной власти субъекта РФ.

Аппарат Мэра и Правительства Москвы — обеспечивает деятельность Мэра и Правительства.